

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Núm. de Recurso: 0000001/2022

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Sentencia de fecha 03 de julio del 2024 de la Audiencia Nacional

Recurrente: RICARDO [REDACTED]

PREPARACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN

A LA SALA

Don Ramón María [REDACTED], procurador de los Tribunales, en representación de **Don Ricardo** [REDACTED], según consta acreditado ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, comparezco, y como mejor proceda en derecho, **DIGO**:

Que se ha notificado a esta parte la Sentencia de fecha 03 de julio del 2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se desestima el Recurso nº 01/2022 presentado por esta parte, [REDACTED] y por expreso deseo de mi representado, y considerando la misma no ajustada a derecho, dentro del plazo de 30 días señalado, venimos a preparar **RECURSO DE CASACIÓN** contra la misma, con base en las siguientes

ALEGACIONES

De acuerdo con el art. 89.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa hacemos una sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos para la interposición del RECURSO DE CASACIÓN:

I.- ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS REGLADOS EN ORDEN AL PLAZO, LA LEGITIMACIÓN Y LA RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA CONFORME AL ART. 89.2.A)

Este escrito se presenta dentro de plazo de conformidad con el art. 89.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mi mandante ostenta plena legitimación activa para la interposición del presente recurso de casación al haber sido parte demandante en el recurso Nº: 1/2022 en el que fue dictada la sentencia por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional frente a la que mediante el presente escrito se prepara recurso de casación cumpliendo lo dispuesto en el artículo 89.1 de la LJCA.

Nos encontramos ante una Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, siendo susceptible de recurso de casación, conforme al art. 86.1 de la LJCA.

II.- JUICIO DE RELEVANCIA DE LA INFRACCIÓN ARTÍCULO 89.2.B) DE LA LJCA :

PRELIMINAR. CONTENIDO DE LA PETICIÓN

La ley 4/2001 establece diversas finalidades del Derecho de Petición: *“Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, (...), se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular.”*. La Petición realizada (en adelante, la Petición) ha reunido varias de las finalidades anteriores: transmitir una información, realizar una súplica, transmitir una sugerencia. Por claridad se expone su contenido sintetizando el escrito de petición, demanda y conclusiones:

1) En fecha de 23 de marzo de 2021 se transmite a la Ministra de Economía y Trabajo Social la Petición objeto del presente recurso. La Petición es remitida por incompetencia al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (en adelante, MINECO).

La Petición transmite información generada a partir de fuentes oficiales (INE, Eurostat, etc...) que, en opinión del peticionario, muestra que la eliminación de los Honorarios Mínimos Profesionales, que existían hasta 1997, ha generado una situación de discriminación de las personas trabajadoras en la modalidad autónoma respecto a las personas trabajadoras en la modalidad asalariada. Concretamente, los datos sugieren dos tipos de discriminación.

- a) que las personas trabajadoras en la modalidad autónoma sufren una mayor brecha de género que afecta a las mujeres.
- b) que las personas trabajadoras en la modalidad autónoma perciben menores ingresos netos que las personas trabajadoras por cuenta ajena incluso si realizan el mismo trabajo. Dado el mayor porcentaje de personas mayores de 55 años entre los trabajadores autónomos, se configura una discriminación por edad no explícita.

En opinión del peticionario, la existencia de salario mínimo interprofesional y salarios de convenio que protegen los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados, pero no existencia de equivalentes para los trabajadores autónomos, sitúa a estos últimos en situación de discriminación (por género, por edad,...) que vulnera el Art 14 de la constitución.

El peticionario entiende que la forma de proceder de la administración a partir de la recepción de esta información, es su toma en consideración, su comprobación y, en caso de observar su autenticidad, su incorporación a la información sobre la que el Ministerio toma sus decisiones.

Continuando con la transmisión de información, se informa al Ministerio la existencia de legislación europea y jurisprudencia del TJUE que ha modificado el criterio de hace algunas décadas, que era eliminar los honorarios mínimos profesionales, tras constatar que estaba teniendo efectos perjudiciales para los derechos de los trabajadores autónomos y para la calidad de su trabajo. Esta legislación y jurisprudencia reciente, de cuya existencia se informa al Ministerio en la Petición, afirma que el establecimiento de honorarios mínimos profesionales no es incompatible con la libertad de empresa y

puede ser deseable para preservar cuestiones de interés general. Concretamente, se informa al MINECO de la siguiente legislación / jurisprudencia:

- **Directiva 2006/123/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior
- Sentencia **ECLI:EU:C:2006:758**
- **Directiva (UE) 2018/958** del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones
- Sentencia **ECLI:EU:C:2019:562**

Así mismo, se comunica al ministerio la existencia de legislación (española y de la UE) que establece que los trabajadores autónomos poseen los derechos inherentes a las personas, entre ellos los de no discriminación. Concretamente:

- **Directiva 86/613/CEE** del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad
- **Ley 20/2007**, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (Arts 1 y 4)

2) Haciendo uso ahora de la finalidad de petición, se hace una primera petición al ministerio, solicitando que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la situación actual. La Petición es por tanto el pronunciamiento sobre la decisión, que es potestativa para la Administración (puede decidir pronunciarse o no pronunciarse), pero la Administración si está obligada a contestar la petición de manera motivada, explicando los motivos por los cuales se pronuncia o no.

A fecha de hoy no ha habido resolución expresa relativa a esta transmisión de información ni a la Petición, ni se ha informado al peticionario de cuál era la persona competente para resolver dentro de MINECO. Por este motivo, esta parte interpuso demanda en la vía judicial. Una vez interpuesta esta demanda, el ministerio ha proporcionado diferentes tipos de “respuesta”, incluso si estas “respuestas” no cumplen las condiciones establecidas en la ley 4/2001.

Concretamente, el Ministerio proporcionó una primera “respuesta” mediante la incorporación de unos informes realizados por la DGPOLECO del MINECO en el Expediente Administrativo, entregado al peticionario 11 meses y 20 días después de realizada la petición. Estos informes no cumplen las condiciones de notificación ni motivación de la ley 39/2015, no constituyendo resolución expresa, pero aportan motivación al respecto de la petición y aluden expresamente a ella por lo que esta parte entiende que son “actos de trámite”. De estos informes parece desprenderse que la persona competente para resolver la petición sería el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (en adelante, el Secretario).

El contenido de estos informes, se añade a los argumentos planteados por el MINECO a través de la abogada del estado en sus escritos de contestación a la demanda y a las conclusiones. Según afirma la abogada del estado, los informes del MINECO constituyen respuesta, y según este criterio, entonces el MINECO habría optado por: 1) la opción de pronunciarse (frente a la de no pronunciarse); 2) afirmar que la situación actual es constitucional; y 3) decidir no implementar el sistema de HME, que afirma sería incompatible con la libertad de empresa e innecesario por en-

tender que los trabajadores autónomos no poseemos los derechos inherentes a las personas.

Sin embargo, el Ministerio “contesta” apoyándose en informes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 2009 y 2012, es decir, basados en un marco jurídico anterior al actual, ya superados por las últimas legislaciones y jurisprudencia comunicada por el peticionario al Ministerio (*Directiva (UE) 2018/958* y *Sentencia ECLI:EU:C:2019:562*). Por tanto, la motivación de no se funda en derecho y es contraria al marco jurídico actual.

En consecuencia, a fecha de hoy, el Ministerio todavía no “ha tomado en consideración” la información remitida por el peticionario y el derecho de petición en su faceta de transmisión de información permanece sin atender.

Tampoco ha atendido su solicitud de pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la situación actual puesto que: 1) no ha existido pronunciamiento expreso del Secretario, que puede compartir o no el informe de la DGPOLECO, y 2) el Informe no toma en consideración el marco jurídico actual sino el anterior a 2018. Por tanto, la petición de pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la situación actual, también continúa sin atender.

3) Continuando con la finalidad de transmisión de información y, para el caso de que el Secretario coincida con el peticionario y considere que la situación actual no sea constitucional, el peticionario informa al Secretario de que existen al menos dos decisiones posibles que permitirían, en su opinión, eliminar esta discriminación:

- a. Suprimir los sistemas de protección de los salarios de los trabajadores asalariados, de forma que todos los trabajadores quedaran igualmente desprotegidos.
- b. Establecer sistemas de honorarios mínimos para las personas trabajadoras autónomas, que serían equivalentes a los de las personas trabajadoras asalariadas.

Existe más de una solución ajustada a derecho para resolver esta cuestión, y por tanto, nos encontramos ante una decisión discrecional o graciable.

4) Una vez transmitida la información anterior y haciendo uso otra vez de la finalidad de petición, se realiza la petición al Secretario de que opte por la segunda posibilidad, es decir, por la puesta en marcha de un mecanismo para el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes (HME) al SMI y Salarios de Convenios, que brinde una protección equivalente a las personas trabajadoras asalariadas y autónomas

Así mismo, entre los posibles diseños que podrían tener este sistema de HME; el peticionario sugiere, es decir, solicita al Secretario, la implementación de un diseño consistente en tomar los valores retributivos ya acordados entre Gobierno y Agentes sociales en el establecimiento de SMI y Convenios Salariales (y aceptados por la jurisprudencia europea como niveles retributivos que no implican minorar la libertad de empresa ni competencia), e incrementarlos con los costes objetivos de los trabajadores autónomos (p. ej.: cuotas de la Seguridad Social, Seguros de Responsabilidad Civil, Costes de Colegiación Obligatoria, ...), obteniendo así la cifra base de los HME, que resultaría estrictamente equivalente a las retribuciones mínimas netas de las personas trabajadoras por cuenta ajena. También se sugiere que el cálculo de dichos

valores, de entre los diferentes procedimientos posibles, podría ser realizado directamente desde la administración o subsidiariamente por los Colegios Profesionales (como por ejemplo, sucede en Italia, de manera que la jurisprudencia ha considerado ajustada a derecho EU:C:2006:758).

Por tanto, la Petición permite que el Secretario: 1) opte por pronunciarse o no pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la situación actual; 2) que opte por pronunciarse pero no considere que la situación actual sea inconstitucional (esta es la opción sugerida por los informes de la DGPOLECO; pero no ratificada por el Secretario), y 3) que opte por pronunciarse considerándola inconstitucional, pero en este caso, que opte por una u otra de las diversas soluciones posibles, siendo la creación de HME una de ellas. También existen múltiples diseños para estos posibles HME. Nos encontramos por tanto ante varias *decisiones discrecionales o graciabiles, por cuanto admiten decisiones y soluciones diferentes a la solicitada por el peticionario*.

Esta parte entiende que las “respuestas” del MINECO, incluyendo sus escritos en sede judicial, apoyándose en Informes contrarios al marco legislativo y jurisprudencia actuales, sin haber emitido resolución expresa del Secretario (ni tan siquiera haber confirmado al peticionario si el Secretario es la persona competente para atender la Petición) implica que a fecha de hoy el Derecho de Petición continúa vulnerado.

Adicionalmente, esta parte considera que la Sentencia que se recurre se basa en infracciones tanto del ordenamiento jurídico como de la jurisprudencia. Concretamente:

PRIMERO. LA SENTENCIA QUE SE RECURRE EN CASACIÓN ESTABLECE, ANTE CUESTIONES SUSTANCIALMENTE IGUALES, UNA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO ESTATAL CONTRADICTORIA CON DE OTROS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (ART. 88.2.A L.J.C.A.)

PRIMERO. UNO.- LA SENTENCIA AFIRMA QUE, A PESAR DE QUE LA ADMINISTRACIÓN HA VULNERADO EL DERECHO DE PETICIÓN DEL RECORRENTE, ESTE DEBE ASUMIR EL PAGO DE LAS COSTAS JUDICIALES.

La Administración no ha resuelto todavía expresamente la petición, solo ha incorporado en el expediente administrativo en vía judicial en fecha de 12 de febrero de 2022, es decir, más de once meses después de realizada la petición, unos informes -que no reúnen las condiciones para ser resolución, como afirma la propia Sala-, incumpliendo así sus obligaciones y vulnerando el Derecho de Petición. Pese a ello, la sentencia impone al peticionario el pago de las costas judiciales, contraviniendo la jurisprudencia. Además, la jurisprudencia constitucional (STC 242/1993) y del Tribunal Supremo (STS 910/2017; STS 1345/2019) que ha establecido que el ejercicio del derecho de petición no debe producir perjuicio alguno al interesado, siendo la imposición de costas un perjuicio directo al ciudadano. Por ejemplo, la STS 1345/2019, afirma:

“tomando en cuenta todo lo anterior y que el derecho fundamental que aquí está en liza no es un derecho menor (...) el criterio de esta Sala es que (...) se

debe estimar el recurso al constatarse que se ha producido una vulneración del contenido esencial de este derecho fundamental, pues la Administración destinataria de la petición (...) ni acusó recibo de ésta ni resolvió expresamente sobre la misma, en sentido favorable o desfavorable, hasta pasados casi siete meses desde que tuvo entrada en aquélla y una vez ya se había interpuesto por aquél el correspondiente recurso en vía judicial. Entendemos, por tanto, que la vulneración del plazo debe comportar, per se, la estimación del recurso por tratarse de un derecho fundamental.

La circunstancia de que el CGPJ, a través de la Letrada de la Unidad de Atención Ciudadana, diera respuesta a la petición extemporáneamente y, reiteramos, ya instada la tutela jurisdiccional por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, no sirve para convalidar ni la inactividad administrativa ya materializada por el mero transcurso de los plazos sin haberse cumplido por la Administración su obligación de contestación, ni la lesión real y efectiva del contenido esencial del derecho fundamental del petición que generó tal inactividad.

Tampoco permite apreciar la carencia sobrevenida del objeto del presente recurso, pues, de asumirse un planteamiento así, resultaría baldío el esfuerzo realizado por el legislador orgánico para regular en detalle las obligaciones que recaen sobre las Administraciones en materia de tramitación y resolución de peticiones y devendrían además inoperantes los específicos plazos que la Ley Orgánica 4/2001 les impone para satisfacer el derecho fundamental de petición, pues cualquier contestación dada, al margen del momento y de la forma en que se hiciera, serviría, siguiendo esa tesis, para dar por cumplimentados tales deberes en un momento posterior al legalmente previsto, lo que claramente no se ajusta al contenido esencial de dicho derecho fundamental”

Por último, el peticionario reitera que considera que su Petición sigue sin haber sido atendida por la Administración y que su derecho continúa vulnerado.

PRIMERO. DOS.- LA SENTENCIA VULNERA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA AL CONTRADECIR LA MOTIVACIÓN DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA DGPOLECO/ MINECO Y EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

La sentencia recurrida desestima la demanda argumentando que la Petición no es de naturaleza graciable y que debió haber sido inadmitida en la vía administrativa.

Sin embargo, la sentencia ignora que la Petición incorpora una transmisión de información a la administración, incluyendo, las referencias a la **Directiva (UE) 2018/958** del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, y la Sentencia **ECLI:EU:C:2019:562**. Ambos textos aparentemente eran desconocidos por el Ministerio antes de la petición dado que en sus informes de motivación el MINECO: 1) no hace referencia a los mismos; 2) considera que la petición debe ser rechazada en base a informes realizados por la CNC antes de 2018; y 3) afirma que el derecho a la

libertad de empresa es incompatible con el establecimiento de honorarios mínimos, lo que es contrario a la sentencia **ECLI:EU:C:2019:562**.

Además, el Ministerio aparentemente también desconocía legislación anterior, de cuya existencia le ha informado la Petición, como por ejemplo, la **Directiva 2006/123/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, la Sentencia **EU:C:2006:758**, y la **Directiva 86/613/CEE** del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma.

No es tampoco aceptable el razonamiento de la sentencia referido a la Petición como solicitud de un acto de naturaleza no discrecional o graciable, dado que Los informes incorporados por el MINECO en el Expediente administrativo no carecen de virtualidad (STS 910/2017) y entre las dos opciones a la primera petición (solicitud de pronunciamiento), optan por pronunciarse, sosteniendo, aunque sea incorrectamente en opinión de esta parte, que la situación actual es constitucional, afirmando:

“En definitiva, se considera que la actual regulación de los honorarios de los profesionales se ajusta al principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución, a la normativa comunitaria y nacional en materia de defensa de la competencia y libertad de prestación de servicios, y que tiene todo el sentido económico.”

Por tanto, el DGPOLECO (MINECO) decide pronunciarse sobre la Petición 1 (pudiendo haberse inhibido de pronunciarse), afirmando que la implantación de HME (Petición 2) no es de obligado cumplimiento para la administración, y por tanto, otorgándole naturaleza discrecional o graciable, naturaleza que también se desprende de la contestación a la demanda por la abogada del Estado.

La afirmación de la sentencia recurrida de que la Petición 2 no se refiere a un acto graciable, es también contraria a la sentencia ECLI:EU:C:2019:562 que establece que está permitido el establecimiento de sistemas de honorarios mínimos, aunque no sea obligatorio hacerlo. Es decir, la jurisprudencia del TJUE afirma que el establecimiento de honorarios mínimos es un acto discrecional o graciable. Vulnera así la sentencia recurrida el derecho a la tutela judicial efectiva (Art 24 CE) que incluye el derecho y jurisprudencia del TJUE (STC 232/2015):

“también comprende el derecho a una resolución congruente (por todas, STC 3/2011, de 14 de febrero, FJ 3), una congruencia que debe referirse no solo a esas pretensiones oportunamente deducidas, conformadas por el petitum y la causa petendi, sino también, muy especialmente, a todas las alegaciones sustanciales deducidas por las partes (así, entre otras muchas, STC 204/2009, de 23 de noviembre, FJ 3).

b) Por otro lado, este Tribunal debe valorar también el canon más específico del derecho a un proceso con todas las garantías, del que forma parte el derecho a que los jueces y tribunales resuelvan “conforme al sistema de fuentes establecido” Porque como recuerda STC 58/2004 ..., “no cabe duda de que, conforme al art. 96 de nuestra Constitución, el Tratado de la Comunidad Euro-

pea —y concretamente, en este caso, su art. 234 [actual art. 267TFUE]— forma parte del Ordenamiento interno”

Por tanto, la sentencia incurre en incongruencia, al fundar la desestimación en una inadmisibilidad que: 1) va en contra de la Ley 4/2001 que establece la transmisión de información como una de las finalidades del Derecho de Petición; 2) va en contra de la motivación de los informes aportados por el órgano competente (MINECO), 3) va en contra de la jurisprudencia del TJUE, y 4) que no ha sido solicitada expresamente por ninguna de las partes en la vía judicial.

A mayor abundamiento, la inadmisión argumentada por la sentencia no ha argumentado ninguna de las causas establecidas en el Art 8 de la Ley 4/2001, y esta parte no tiene constancia de que el Secretario haya sido informada de la Petición, ni de si el Secretario se ha mostrado conforme con los Informes de la DGPOLECO, poniéndose en cuestión el principio de representación política (STC 161/1988).

PRIMERO. TRES. INFRACCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. ADMISIÓN DE DEMANDAS EN LA VÍA ORDINARIA

La sentencia recurrida afirma que la vía de interposición del recurso no era la correcta, al no haber acudido el peticionario al “procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona ex artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, que es el cauce procesal que contempla el artículo 12 de la LO 4/2001 para la tutela judicial del derecho de petición.”

Parece así contradecirse con la Sentencia de 4 de marzo de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como con la Sentencia 4450/2017 del Tribunal Supremo, ninguna de las cuales explicitan que la interposición del recurso por vulneración del derecho de petición por la vía contencioso-administrativa ordinaria sea un motivo de posible inadmisión. Además, la STS 4450/2017 sugiere que la demanda pudo haberse interpuesto en la vía ordinaria al otorgar a la Sala de lo Contencioso del TSJCV la capacidad de desestimarla por pérdida sobrevenida de objeto pero no la de declararla inadmisibile afirmando que: *“el recurso debió declararse desestimado por pérdida sobrevenida de objeto, más que inadmitido, pues la respuesta tardía pero confirmatoria del silencio negativo no se ajusta en puridad a ninguna de las causas de inadmisión previstas en la Ley procesal”*.

Por lo tanto, la sentencia recurrida aparentemente infringe la jurisprudencia y la demanda por vulneración del derecho de petición es admisible en la vía ordinaria.

SEGUNDO. LA SENTENCIA SIENTA DOCTRINA SOBRE NORMAS GRAVEMENTE DAÑOSAS PARA LOS INTERESES GENERALES (ART 88. 2. B), AL MODIFICAR Y REDUCIR EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PETICIÓN

La sentencia recurrida modifica y reduce significativamente el contenido del Derecho de Petición, afectando a su esencia. La sentencia, eliminar la función del derecho de Petición de permitir a los ciudadanos transmitir información a los poderes públicos. De

este modo, los ciudadanos se ven privados de su cauce para comunicar a la Administración cuestiones fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho, como el hecho de que la Administración esté basando sus decisiones, como es el caso, en un marco jurídico contrario a la legislación y jurisprudencia vigentes.

Así mismo, la sentencia recurrida modifica el espíritu del derecho al imponer por su ejercicio un perjuicio económico –las costas judiciales- al peticionario. Elimina así la sentencia la motivación primera que dio origen a la formalización del derecho de petición vinculado a nuestro modelo de representación política: proteger al peticionario de posibles perjuicios por hacer llegar sus peticiones a los representantes.

TERCERO. LA SENTENCIA SIENTA DOCTRINA QUE AFECTA A UN GRAN NÚMERO DE SITUACIONES (ART 88. 2. C)

La transmisión de información que el Ministerio persiste en no recibir afecta a un gran número de situaciones. En la actualidad en España hay 3.383.730 personas trabajadoras por cuenta propia, siendo el 16% del total de personas trabajadoras en España, quienes realizan sus trabajos en una situación de discriminación retributiva respecto a las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluso si es de trabajo de valor igual. De este colectivo, 1.246.306 son mujeres y 940.336 son personas con más de 55 años.

CUARTO. LA SENTENCIA INTERPRETA Y APLICA EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN CONTRADICCIÓN APARENTE CON LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA O EN SUPUESTOS EN QUE AUN PUEDA SER EXIGIBLE LA INTERVENCIÓN DE ÉSTE A TÍTULO PREJUDICIAL (ART 88.2.F).

Las sentencias del TJUE **ECLI:EU:C:2006:758** y **ECLI:EU:C:2019:562** son ignoradas en el Informe aportado por el MINECO; que se funda a su vez en informes de la CNC, publicados en 2009 y 2012, es decir, 7 años antes de la sentencia **ECLI:EU:C:2019:562**. El ministerio, a través de la abogada del estado, otorga a dichos informes la consideración de “respuesta” que explica al peticionario los motivos por los cuales el Ministerio decide: atender su petición de pronunciamiento, pero no atender su petición de implementación de los HME.

Sin embargo, al oponerse a la jurisprudencia del TJUE la motivación de los informes del MINECO y la CNC no forma parte del marco jurídico actual.

Esta oposición y contradicción con la citada jurisprudencia se observa igualmente en el análisis del fondo de la petición que realiza la Sala para decretar su inadmisibilidad que sostiene sobre una supuesta no discrecionalidad de la Petición de implementación de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes, inadmisibilidad que obvia que la primera petición es sobre el pronunciamiento en sí mismo (cuya discrecionalidad la sentencia no pone en duda), y que colisiona con la voluntariedad de implementar dicho sistema que sostiene la sentencia **ECLI:EU:C:2019:562**.

A mayor abundamiento, en la cuestión objeto de Petición se preserva la posibilidad de interponer cuestión prejudicial ante el TJUE.

QUINTO. EXISTE INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO POR CUANTO EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SE HAN APLICADO NORMAS EN LAS QUE SE SUSTENTE LA RAZÓN DE DECIDIR SOBRE LAS QUE NO EXISTA JURISPRUDENCIA (ART 88. 3. A).

QUINTO. UNO. NO EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONEXA DE LA MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN COMO APOORTE DE INFORMACIÓN LEY 4/2001, EL ART 103 DE LA CONSTITUCIÓN, Y EL ART 35 LEY 39/2015

Se trata de una cuestión sobre la que no existe, a conocimiento de esta parte, jurisprudencia. Concretamente, sobre la forma que debe tener la respuesta de la administración cuando un ciudadano utiliza el derecho de petición para transmitir una información. ¿Es aceptable que el Ministerio responda utilizando informes contrarios a la jurisprudencia? Si la administración no revisa la información que le envía el ciudadano, ¿puede entenderse que la administración ha tomado en consideración la petición?

Esta parte entiende que existe interés casacional objetivo por cuanto la sentencia condena en costas al peticionario, condena que solo cabría comprender si la sentencia considera que la administración había cumplido su obligación de contestar, lo que implica otorgar validez a los informes del MINECO.

Por tanto, se plantea la duda de si la obligación de la administración de “tomar en consideración” la Petición, cuando los ciudadanos le transmiten información veraz y contrastable (e.g., Legislación y sentencias públicamente accesibles en internet) se cumple incluso si la administración hace caso omiso de la información que se le envía y contesta de manera contraria a derecho. Contestar sin tomar en consideración la información se presenta como una forma de negarse a recibir la información.

Mientras que en la información enviada al ministerio eran una ley de 2018 y una sentencia del TJUE de 2019, el MINECO redactó sus informes basándose en dos informes de la CNC de 2009 y 2012, por tanto, sin haber tomado en consideración la información aportada por el peticionario.

Además, el Derecho de Petición establece la obligatoriedad de la administración de motivar su respuesta (STS 4126/2021):

“Por otro lado, el artículo 11, precisa cómo han de tramitarse y resolverse las peticiones admitidas (...) el órgano receptor de las mismas, de ser competente, habrá de contestarlas en tres meses desde su presentación y que está obligado, en los supuestos en que no las estime fundadas a recoger, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente y a incorporar las razones y motivos por los que se acuerda no acceder a ella (apartado 3).”

En igual sentido se pronuncia la STS 4116/2021, que afirma que “el derecho de petición (...) exige que la Administración de una respuesta (...) que sea motivada”.

El Art 103 CE establece que: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa (...) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”

Así mismo, se aprecia vinculación de la respuesta del Derecho de Petición a la ley de procedimiento administrativo en la jurisprudencia (STS 4450/2017):

“el transcurso del plazo no exime a la Administración de dictar resolución expresa, según estipula el artículo 43 de la Ley reguladora del procedimiento administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).”

Si esta vinculación se extiende también a la motivación nos lleva hasta el Art 35 de la ley 39/2015: “1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.”

La motivación de los informes de la DGPOLECO /MINECO, incompatibilidad de los honorarios mínimos profesionales con la libertad de empresa, ya ha sido rebatida por la jurisprudencia del TJUE y por la legislación de la UE. Concretamente:

- la **Directiva 2006/123/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Art 15.g), ha establecido que la libertad de empresa es compatible con establecer tarifas (u honorarios) mínimos para servicios profesionales si está justificado por razones de interés general.
- La forma de justificar estos honorarios se delimita en la **Directiva (UE) 2018/958** del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, que abunda en su compatibilidad con la libertad de empresa.
- La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de julio de 2019 en el asunto C-377/17 (**ECLI:EU:C:2019:562**), define el tipo de honorarios mínimos y afirma que: “(38) las tarifas mínimas y máximas no constituyen una restricción a la libertad de establecimiento ... cuando el régimen que las establece se caracteriza por una flexibilidad que permite una cierta modulación de las tarifas en función de la naturaleza de las prestaciones realizadas” (EU:C:2006:758).
- La **Sentencia EU:C:2006:758** afirma que: “Los artículos 10 CE, 81 CE y 82 CE no se oponen a que un Estado miembro adopte una medida normativa que, partiendo de un proyecto elaborado por un consejo de colegios de abogados (...), aprueba un baremo que fija un límite mínimo para los honorarios de los miembros de la abogacía (...) Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal normativa, teniendo en cuenta sus modalidades concretas de aplicación, responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restricciones que impone no resultan desproporcionadas.”
- La **Directiva 86/613/CEE** del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad, que establece que los trabajadores autó-

nomos son personas y poseen los derechos de las personas, entre ellos, el derecho a la no discriminación.

Estando por tanto los informes del ministerio contruidos en contra de la jurisprudencia y legislación actual, esta parte entiende que incurren en nulidad y no constituyen motivación según la ley 39/2015.

Por tanto, esta parte considera conveniente que el Tribunal Supremo fije doctrina: ¿puede considerarse cumplida la exigencia de motivación en la respuesta de la administración al Derecho de Petición, cuando la misma no se ajusta a la ley y al Derecho, es decir, cuando no cumple la ley 39/2015?

QUINTO. DOS. NO EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE SI EL ART 35 CE (DERECHO A QUE EL TRABAJO PERMITA SOSTENER UNA FAMILIA) APLICA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS.

La sentencia recurrida, por los motivos ya indicados, implica doctrina que considera aceptable los informes aportados por el Ministerio, Implica considerar ajustada a derecho la afirmación del informe del MINECO de que los españoles que ejercen su trabajo en la modalidad autónoma, son “empresas” y no personas, y por tanto, que estos españoles no poseen los derechos inherentes a las personas, concretamente, no están protegidos por el Art 35 de la Constitución Española.

Esto se contradice con diferentes legislaciones.

En el nivel español, se contradice con **Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo**, en su preámbulo:

“las referencias normativas al [trabajo autónomo] se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico (...) la Constitución, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos. ... el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (...) la propia Constitución así lo determina cuando se emplea el término «españoles» (...) sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.”

Insiste la precitada ley: “La presente Ley será de aplicación a las personas físicas” (Art 1); “Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española (...) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad (...) o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Art 4).

Se contradice también la sentencia recurrida con la jurisprudencia, **STC 31/1984**, que ha establecido que “El principio de igualdad (artículo 14 CE) implica la

eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación”.

Dado que el trabajador autónomo con frecuencia realiza igual trabajo que el trabajador asalariado (p. ej, un arquitecto que proyecta y dirige una obra de construcción, hace el mismo trabajo si lo hace como trabajador autónomo o como trabajador asalariado), ¿es la condición de “autónomo” aceptable para sostener esta discriminación en la desprotección de la retribución respecto al trabajador asalariado, siendo trabajo de igual valor? El propio término “retribución” utilizado en la STC 31/1984 engloba tanto el concepto de salario como el de honorario, es decir, parece sugerir que la protección enunciada comprende ambas formas de ejercicio del derecho al trabajo.

Adicionalmente, la legislación a nivel europeo, establece derechos de las personas para los trabajadores autónomos. Concretamente, la **Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad** afirma la naturaleza de los trabajadores autónomos como personas, y por tanto, sujetos al precepto de no discriminación entre hombres y mujeres. A este respecto, la Directiva afirma (Art.1):

“La presente Directiva va dirigida ... a garantizar la aplicación, en los Estados miembros, del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma o que contribuyan al ejercicio de dicha actividad en aquellos aspectos que no estén cubiertos por las Directivas (') DO n° C 113 de 27. 4. 1984, p. 4. 76/207/CEE y 79/7/CEE.”

Continúa la Directiva (Art. 2a) afirmando que afecta:

“a los trabajadores autónomos, a saber, a toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de profesiones liberales”

De lo anterior se desprende que las personas que trabajan en la modalidad autónoma no pierden su condición de “persona” y también tienen el derecho a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art 35 CE).

También se desprende de la citada Directiva que las personas trabajadoras autónomas poseen el derecho a la no discriminación (Art 14 CE), de lo que los poderes públicos españoles deberían actuar para eliminar la actual discriminación que muestran los datos oficiales:

- 1) Los ingresos de las personas trabajadoras autónomas son inferiores a los salarios de convenios.
- 2) El porcentaje de personas mayores de 55 años es mayor que entre las personas trabajadoras asalariadas, implicando lo anterior una discriminación por edad.
- 3) La brecha de género es mayor entre personas trabajadoras autónomas que entre personas trabajadoras asalariadas.

El ministerio ha afirmado en repetidos documentos que la implementación de Salarios Mínimos y de Convenio es una herramienta para evitar las discriminaciones de género y edad, por lo que el establecimiento de HME presenta coherencia como herramienta.

QUINTO. TRES. NO EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE SI EL RECURSO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN DEBE NECESARIAMENTE INTERPONERSE EN LA VÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES O ES ADMISIBLE LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ORDINARIA.

La sentencia recurrida parece afirmar que el recurso por falta de contestación a la petición debe necesariamente interponerse por la vía especial de protección de derechos fundamentales y que no es aceptable interponerlo por la vía ordinaria.

Aparentemente, esto se contradice con la sentencia de 4 de marzo de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, STS 4450/2017, ambas referidas a un recurso por vulneración del derecho de petición, interpuesto en la vía ordinaria de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que se ha indicado en el apartado PRIMERO.TRES.

Sin embargo, ninguna de las precitadas sentencias hace referencia expresa a esta cuestión, por lo que pueden quedar dudas acerca de la jurisprudencia en relación a esta cuestión. Por ello, esta parte considera que sería conveniente que el Tribunal Supremo fijara postura al respecto.

Es opinión de esta parte que la Ley 4/2001 (Art 12) y la Ley 29/1998 (Art 114) establecen la posibilidad pero no la obligatoriedad de recurrir mediante la vía especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, es decir, no eliminan la vía del recurso contencioso administrativo ordinario.

En relación al cauce judicial para la protección del derecho de petición, afirma la ley 4/2001 en su Art 12 Protección jurisdiccional que:

“El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

- a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.*
- b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.*
- c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.”*

En este sentido, el Art 53 de la Constitución establece que:

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.”

Así mismo, la Ley 29/1998, afirma en su Título V, Capítulo I, *Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona*, que:

Artículo 114. 1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

En opinión de esta parte, la utilización en la LO 4/2001 y la ley 29/1998 de los términos “ser susceptible” y “podrá”, en vez del término “deberá”, remarca el carácter opcional de esta vía de recurso. Además, la Ley 29/1998 en su Título III: Objeto del recurso contencioso-administrativo, Capítulo I: Actividad administrativa impugnada, Artículo 25, afirma que:

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Por tanto, esta parte entiende que el acto presunto de la administración pública de denegación del derecho de petición, reúne las condiciones para ser recurrible por la vía ordinaria, dado que finaliza la vía administrativa y al no producir respuesta, produce indefensión, y ni el Art 12 de la ley 4/2001, ni el art 53 de la constitución, ni el Art 12 el Art 114 de la ley 29/1998 afirman que necesariamente deba recurrirse por la vía especial; solo añaden esta vía como una posibilidad pero no eliminan el derecho del peticionario a recurrir en la vía ordinaria.

La preponderancia otorgada por la ley a este derecho, chocaría con la afirmación de la sentencia recurrida de que al haber escogido la vía ordinaria el peticionario vea minorado su derecho a recibir una respuesta o a la tutela judicial efectiva.

A mayor abundamiento, la falta de respuesta por parte de la administración implica que la administración ha incumplido su deber de resolver y comunicar dicha resolución al peticionario, en la cual debía haber figurado el sistema de recursos disponibles y los plazos de interposición. Le ha privado así la administración al peticionario de la información acerca de las vías de recurso, información que tampoco aparece en los informes incorporados por el MINECO al expediente administrativo en vía judicial.

Considera esta parte que este incumplimiento del procedimiento por parte de la administración no puede redundar en una minoración del derecho de contradicción y defensa de esta parte.

QUINTO CUATRO. NO EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE SI LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DEBE AJUSTARSE A LA LEY 39/2015

Según la ley 4/2001, “El art. 11.1 de la L.O. 4/01 establece que la autoridad u órgano competente vendrá obligado 'a contestar y a notificar la contestación'.” (STS 1345/2019). Y al no contestar la administración en la vía administrativa, y responder mediante la incorporación de una respuesta en la vía judicial, se minora el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte de dos maneras.

- 1) Por una parte, se le priva de la posibilidad de abundar en la argumentación en la citada vía mediante la interposición en su caso de un Recurso Potos-tativo de Reposición.
- 2) Por otra parte, se priva al peticionario de la información acerca del cauce de interposición de demanda en su caso

Se plantea la duda, la incorporación de los informes de la administración en el expediente administrativo ¿puede ser considerada una notificación válida, si no cumple las condiciones de notificación de la ley 39/2015?. Concretamente, establece que (art 40):

“2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.”

Porque el Ministerio, no habiendo notificado al peticionario el sistema de recursos disponibles, ha solicitado la inadmisión de la demanda en su escrito de contestación a la demanda (es decir, una vez interpuesta la demanda) alegando que debería necesariamente haber sido interpuesta por la vía de especial protección de los derechos fundamentales, siendo evidente que si la única vía de recurso ante dicha respuesta fuera la de especial protección de derechos fundamentales, el peticionario lo desconocía, por cuanto de otra manera, hubiera interpuesto el recurso en dicha vía.

Nos encontramos por tanto con que si la vía de interposición del recurso era la de especial protección, entonces la notificación de la administración de su respuesta, carece de efectividad en la actualidad, puesto que el peticionario desconoce todavía, a

día de hoy, si el sistema de recursos disponibles contra dicha desestimación incluye la vía contenciosa ordinaria o no.

Esta parte entiende que la administración no puede utilizar su propia falta de diligencia para minorar los derechos fundamentales de los administrados.

III.- EXISTE INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO DEL ARTÍCULO 89.2.F) DE LA LJCA :

Según el Art 88: 1. *El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.*

Se ha explicitado en cada uno de los puntos expresados en el apartado II del presente recurso de casación, el cumplimiento de los criterios que permiten que el tribunal aprecie la existencia de interés casacional objetivo (Art 88.2) siendo:

- Primero. La sentencia infringe la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (Art 88.2.a)
- Segundo. La sentencia sienta doctrina sobre normas gravemente dañosas para los intereses generales (Art 88.2.b)
- Tercero. La sentencia sienta doctrina que afecta a un gran número de situaciones (Art 88.2.c)
- Cuarto. La sentencia interpreta y aplica el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial (Art 88.2.f).

Adicionalmente, se ha explicitado también aquellos que permiten presumir que existe interés casacional objetivo (Art 88.3), concretamente:

- Quinto. En la resolución impugnada se han aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia (Art 88.3.a).

A mayor abundamiento, entendemos que la Sentencia hoy recurrida es contraria a reiterada jurisprudencia. Estableciéndose en el artículo 88.3 Ley Contencioso- Administrativa, que en el caso de que una resolución se aparte de la tendencia jurisprudencial, como la hoy recurrida según ya se ha expresado en el requisito segundo del presente recurso, la misma tendrá entrada directa a las manos del Alto Tribunal, no pudiendo acordarse su inadmisión en ninguna circunstancia.

Se ha infringido lo señalado por el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencias STS 1345/2019; STS 910/2017, STS 4450/2017, STS 4126/2021 y TS 4116/2021, aplicables al objeto del presente recurso. También se ha incumplido jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en las sentencias STC 242/1993, STC 232/2015, STC 161/1988 y STC 31/1984.

Puesto todo lo cual, sería conveniente que el Tribunal Supremo fijara una interpretación clara y que evitara interpretaciones erróneas futuras, que pudieran dar lugar a futuros recursos.

IV.- LAS INFRACCIONES IMPUTADAS HAN SIDO RELEVANTES Y DETERMINANTES DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA:

La Sentencia falla desestimando el recurso realizando una interpretación incorrecta de las normas e infringiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.

Se aporta la concesión de Justicia Gratuita al recurrente, y la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia Jurídica Gratuita establece en su artículo 6. 5 la exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

Por todo lo expuesto,

SUPlico A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud, tenga por preparado **RECURSO DE CASACIÓN** contra la Sentencia de fecha 03 de julio del 2024 dictada por el órgano al que me dirijo, y eleve los autos a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, para que, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante dicho Tribunal en el plazo de treinta días se dé curso al mismo y, estimando el recurso, se acuerde la anulación de la citada sentencia, sin imposición de costas al recurrente.

Es Justicia que pido en Madrid, a tres de septiembre de dos mil veinticuatro.